

한국전력공사 상임감사위원

경고·시정 요구

제 목 : [1] 위약업무 처리 소홀

관 계 부 서 : 세종지사

조 치 부 서 : 세종지사

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 전기사용계약단위의 전기사용 용도에 따라 계약종별을 주택용, 교육용, 일반용, 산업용, 농사용, 가로등 전력으로 구분하여 적용하고 있고, 산업용 전력의 경우 동일 종별 내에서도 계약전력 300kW를 기준으로 산업용(갑),(을)로 구분되며 각각의 요금단가는 [표 1]와 같다.

[표 1] 산업용전력(갑),(을) 단가 비교('24.10.24 시행 기준)*

구분		산업용(갑) (선택요금 II)	산업용(을) 고압A (선택요금 II)
기본요금		7,470	8,320
전력량요금	경부하	90.8	110.9
	중간부하	116.6	163.8
	최대부하	150.1	245.9

* 여름철(6~8월)기준, 선택요금 II 조건으로 비교 (산업용(을)이 (갑)에 비해 단가가 최대 64% 높음)

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제18조의 2 및 동 시행세칙 제10조의 2에 따르면 1 전기 사용장소에 1 전기사용계약을 체결하여야 하나, 고압 이상의 전압으로 공급받고 있는 고객 중 계약전력 2,000kW 미만의 경우 ① 고정된 벽 등으로 구분되고 ② 사용자가 다른 경우 변압기 설비 공동이용계약 체결을 통해 각각의 부분을 별도의 1 전기사용계약단위로 할 수 있다.

계약전력에 따라 요금이 달라지는 산업용전력의 특성을 이용하여 1 전기사용 장소를 2 이상의 계약단위로 분리하고 각 계약단위의 계약전력을 300kW 미만으로 설정하는 소위 “편법 변압기설비 공동이용” 위약 사례가 지속적으로 발생하고 있어, 계약단위를 분리하는 사용자가 실질적으로 다른 사용자가 맞는지, 각 사용자의 구역이 고정된 벽으로 막혀있는지 여부를 면밀히 확인할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

세종지사에서 고압 이상으로 전기를 공급받는 계약전력 300kW 초과 고객 중 변압기 공동이용계약을 통해 계약단위를 2개 이상으로 분리하고 각각의 계약 단위가 산업용(압)전력을 적용받고 있는 고객에 대해 적정성 여부를 점검하였고, 아래와 같이 2건에 대하여 동일 사용자가 약관을 위배하여 1 전기사용장소에 2 전기사용계약을 체결하였음을 확인하였다.

① ○○면 ○○리 ○○번지는 1 전기사용장소에서 590kW의 계약전력을 대표

고객 ‘◆◆◆’(개인)과 변압기공동이용고객 ‘●●●●(주)’이 계약단위를 분리하여 각각 계약전력 300kW 미만으로 설정, 산업용(갑)전력을 적용받고 있다.[표 2]

[표 2] OO면 OO리 OO번지 전기사용계약 현황

고객구분	고객번호	고객명	용도	계약종별	계약전력(kW)	송전일자
대표	익명화	◆◆◆ (상호:◆◆◆◆◆)	익명화	산업용(갑)	590 (변압기 공동이용 차감 후 295)	익명화
변압기 공동이용	익명화	●●●●(주) (대표자:◆◆◆)			295	익명화

감사기간 중 현장을 확인한 결과, 외관상으로는 ●●●●(주)의 간판과 사무실만 확인할 수 있었고 ◆◆◆◆◆에 대한 부분은 확인이 불가하여 현장에서 근무 중인 ●●●●(주) 직원과 ◆◆◆◆◆에 대한 면담을 추가로 진행하였다.

직원의 답변에 따르면 ◆◆◆◆◆에서는 깨를 볶는 시설만을 갖추고 볶은 깨를 판매하며 ●●●●(주)은 깨볶음기와 착유설비를 갖추어 참기름 및 들기름 등을 생산 및 판매하고 있다고 하였고, 'OO년 변압기공동이용 계약단위 분리 시 접수담당자가 작성하고 고객이 서명한 현장조사서 상으로도 '자수용 고객1)의 경우 깨를 볶는 시설만 존재하며, 착유시설이 없음을 확인'한다고 명시하고 있었음에도, 확인 결과 현재 시중에는 ●●●●(주) 뿐만 아니라 ◆◆◆◆◆에서 제조된 참기름 및 들기름 등이 유통되고 있는 것을 확인하였다.

1) 당시 변압기공동이용고객인 ●●●●(주)가 함께 제출한 상별부하집계표상 에스페라(착유기)가 기재되어 있었으므로 대표고객인 ◆◆◆◆◆을 잘못 표기한 것으로 추정됨

◇◇◇◇◇에 착유설비가 없다고 주장한 것을 미루어 보면 ●●●●(주)에서 착유하여 생산한 제품을 ◇◇◇◇◇ 명의로 판매하는것으로 보여지며, 이는 ●●●●(주)과 ◇◇◇◇◇간 산업활동 범위가 명확히 구분되어 있지 않음을 의미하고 있는 것으로 판단된다.

특히 ◇◇◇◇◇의 대표자 ◆◆◆이 ●●●●(주)의 대표자인 점, ●●●●(주) 근무자가 ‘해당 장소는 최초 ◇◇◇◇◇만이 존재하였으나 대표가 사업을 확장하며 법인을 설립하였다’고 답변한 점을 미루어 보아 해당 전기사용장소는 실질적 동일인이 사용하는 1 계약단위인 것으로 판단된다.

[그림 1] ◇◇◇◇◇, ●●●●(주) 전기사용장소 현장

익명화	익명화
--	--

② □□면 □□리 □번지는 한 건물의 출입구를 2개로 구분하여 대표고객인 (주)♣♣♣♣과 변압기공동이용고객인 ■■■(상호 ○○○○)로 각각의 계약단위를 분리해놓은 경우로써, 2개의 계약단위가 전부 계약전력 300kW 미만으로 산업용 (갑)전력을 공급받고 있다. [표 3]

[표 3] □□면 □□리 □번지 전기사용계약 현황

구분	고객번호	고객명	용도	계약종별	계약전력(kW)	송전일자
대표	익명화	(주)♣♣♣♣ (대표:●●●●)	익명화	산업용(갑)	450 (변압기 공동이용 차감 후 290)	익명화
변압기 공동이용	익명화	■□■ (상호:○○○○○)	익명화		160	익명화

감사기간 중 현장을 조사한 결과 두 회사 간 제조공정이 연결되어 있었으며 (○○○○○에서 원료를 제조·배합 후 (주)♣♣♣♣에서 건축자재 제조), 각 사용자의 구역이 고정된 벽으로 구분되지 않아 내부에서 물리적 이동이 가능하였고, 현장은 ‘(주)♣♣♣♣’의 간판과 사무실만이 존재하였고 ○○○○○은 (주)♣♣♣♣의 사무실을 공유하고 있었다.

[그림 2] (주)♣♣♣♣, ■□■(○○○○○)의 전기사용 현장

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

본 전기사용 계약자 간의 사업연관성 확인을 위해 (주)♣♣♣♣과 ■■■간 작성한 해당 전기사용장소의 부동산임대차계약을 확인하였는데, (주)♣♣♣♣은 ■■■에게 부동산을 무상으로 제공하고 있었고, 'OO.O월 ■■■의 변압기공동이용 신청 당시 전기요금 보증과 관련해 ■■■은 연대보증인으로 (주)♣♣♣♣을 기재 하여 연대보증서를 제출하였으며, 두 회사의 전기요금 인터넷빌링의 청구지 메일 주소가 ★★@★★.★★으로 동일하고 우리회사에 같은 전화번호로(☎☎☎-☎☎☎-☎☎☎☎2) 전기요금 업무처리를 문의하는 등 (주)♣♣♣♣과 ■■■은 표면적으로 드러나는 형식적 사업등록과 다르게 공동으로 원료 배합을 비롯한 완성품의 제조 과정을 공동으로 관리하며 사업활동을 함께 영위하고 있는 것으로 판단된다.

[그림 3] ■■■의 연대보증서 및 (주)♣♣♣♣과 체결한 임대차계약서

익명화	익명화
--	--

2) 지역번호가 OO광역시이며 (주)♣♣♣♣의 본점소재지가 OO광역시로 되어있는 것으로 보아 (주)♣♣♣♣ 본점사무실에서 ○○○○의 전기요금까지 통합 관리하는 것으로 보여짐

판례³⁾에 따르면 독립된 전기사용자를 ‘각 부분에서 이루어지는 사업과 관련된 경영사항에 관하여 각각의 의사 결정 권한을 보유하면서 관련 업무를 처리하는 경우’로 해석하고 있으며, 둘 이상의 사용자가 의사 결정 등에서 각자의 독자성을 유지하고 있는지 아니면 특정 사용자가 사업을 실질적으로 지배·관리하는지를 살펴봐야 한다고 명시하며, 고객이 계약단위를 분할하여 사업을 영위한 것에 대한 한전의 위약금 부과 처분이 정당하다고 판결하였다.

[그림 4] 사건 2018가합29040 판결문 일부 발췌

익명화	익명화
-----	-----

3) 사건 2018가합29040 수원지방법원 제15민사부 판결, 2020.6.18

이는 위 2건 변압기 공동이용계약의 사용자가 회계·세무적으로 대표고객과 다른 명의라도 기본공급약관에 따른 독립된 전기사용자라 보기 어려운 판시로써 [표 4]와 같이 변압기 공동이용계약 해지, 계약전력 및 계약종별의 정상화, 그리고 변압기공동이용고객 계약단위 분리시점부터를 위약기간(최장 5년)으로 산정한 위약금의 청구가 필요하다.

[표 4] 위약고객 계약종별 착오적용 내역

(단위 : 원)

전기사용장소	고객명	오		정		위약금 (VAT 및 전력기금 포함)
		계약종별	계약전력 (kW)	계약종별	계약전력 (kW)	
익명화	◆◆◆	산업용(갑)	295	산업용(을)	익명화	익명화
	●●●●(주)	산업용(갑)	295			
익명화	(주)♣♣♣♣	산업용(갑)	290	산업용(을)	익명화	익명화
	■□■	산업용(갑)	160			
위약금 합계						570,099,119

한편 해당 위약 고객의 변압기공동이용계약 접수 당시 현장 조사를 적정하게 시행하였는지 여부를 확인하였는데, ●●●●(주)의 변압기공동이용 신청 시 고객이 제출한 사용설비내역서 상 30kW 에스페라(착유기)가 2대 있는 것으로 기재되어 있었으나 실제 현장에는 32대가 설치되어 있어 현장확인을 소홀히 한 것으로 보여지나 당시 담당자의 퇴직에 따라 관련 내용을 확인할 수 없었다.

또한 ■□■(○○○○○)의 변압기 공동이용 신청 시에도 동일한 담당자가 현장 확인을 시행하였는데, 현장확인 업무를 성실히 수행하였다면 (주)♣♣♣♣과 태성정밀의 제조공간 내부가 고정된 벽으로 막혀있지 않은 사실을 확인할 수 있었음

에도 별도의 후속조치를 진행하지 않은 채 영배시스템에 현장조사결과를 입력⁴⁾하고 자체적으로 전결 처리하여 업무를 소홀히 처리하였다.

조치할 사항

대전세종충남본부장은 현장확인 업무를 소홀히 처리한 담당자에게 경고를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

세종지사장은 전기사용계약을 위반하여 사용한 고객에 대하여 계약정상화 및 위약금을 청구하여 주시기 바랍니다. (시정)

【관련자】

세종지사 ♡♡♡♡부

과장 ☆ ☆ ☆ (경고, 現퇴직)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1	추 정 570,099,119원	경 고 1	대전세종충남본부 세종지사	대전세종충남본부 세종지사

참고) 위약금 산정 내역

(단위 : 원)

계약번호	대상기간	청구금액		면탈금 (C=B-A)	추징금 (D=C)	위약금 (C+D+vat+ 전력기금)
		오(A)	정(B)			
익명화						
위 약 금 합 계				570,099,119		

4) 영업배전정보시스템4.0 도입 이전 처리한 건으로, 현 시점에서 결과 내용을 확인할 수 없었음